Действуют с 01.05.2023

Правила открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила банковского счета) используются термины и определения, установленные Правилами комплексного обслуживания, если в тексте настоящих Правил банковского счета явно не установлено иное. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах банковского счета и не названные в Правилах комплексного обслуживания, имеют следующие значения:

Банковская карта – эмитируемая Банком в соответствии с правилами платежной системы расчетная карта, являющаяся инструментом безналичных расчетов денежными средствами и предназначенная для совершения операций по Счету, расчеты с использованием которой осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами комплексного обслуживания и Правилами по банковским картам. Банковская карта является электронным средством платежа Банковская карта и ПИН-код к ней могут быть использованы в Интерактивных каналах доступа (каналах самообслуживания) для Идентификации и Аутентификации Клиента.

Договор банковского счета – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Правилам банковского счета, в соответствии с которым Банк обязуется открыть Счет, принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента на перевод денежных и выдачу соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету. Договор банковского счета является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания.

Договор о выпуске и обслуживании банковской карты (Договор о выпуске карты) – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Правилам выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц.

Заявление на открытие (закрытие) банковского счета (включая Заявления на открытие банковского счета Представителем Клиента) – заявление физического лица, составленное по форме, установленной Банком, и поданное Клиентом в Банк с целью заключения (расторжения) Договора банковского счета.

Клиент – физическое лицо, на имя которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России открыт Счет в Банке, а также выпущена Банковская карта.

Образец подписи – образец подписи Клиента, Представителя Клиента, хранящийся в Банке (предоставленный в документе, удостоверяющем личность Клиента, Представителя Клиента, Заявлении на открытие (закрытие) банковского счета, Заявлении на предоставление комплексного обслуживания, Заявлении на предоставление банковского продукта или на ином заявлении по типовой форме, установленной Банком).

ПИН-код – уникальный для каждой Банковской карты цифровой код, являющийся персональным идентификационным номером и аналогом собственноручной подписи Клиента.

Поручение – распоряжение Клиента, Представителя Клиента об осуществлении перевода денежных средств по Счету (операций по счету), представленное в Банк на бумажном носителе и заверенное собственноручной подписью Клиента, Представителя или в электронном виде, подписанное электронной подписью Клиента, способами, определенными Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания и Правилами банковского счета. Поручение является основанием для составления Банком расчетного документа.

Счет – банковский счет, открытый Клиенту Банком на основании Заявления на открытие банковского счета для совершения Клиентом расчетных и кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в валюте, указанной Клиентом в Заявлении на открытие банковского счета. Указанное значение дополняет термин «Счет», используемый в Правилах комплексного обслуживания, не заменяя его.

Чек – документ на бумажном носителе, содержащий информацию, определенную Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и подтверждающий совершение Клиентом операции (в том числе открытие Счета) в Банкомате.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила банковского счета являются приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» и устанавливают порядок открытия и ведения банковского счета и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.

Настоящие Правила банковского счета также являются действующей редакцией:

– Правил открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» в рамках комплексного банковского обслуживания (приложение № 1 к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк») и регулируют отношения, возникшие между Сторонами по Договорам банковского счета, заключенным между Сторонами по 30 апреля 2020 года включительно путем присоединения Клиентов к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ПАО АКБ «Связь-Банк» в рамках комплексного банковского обслуживания.

– Правил открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц (приложение № 4 к Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «МИнБанк») и регулируют отношения, возникшие между Сторонами по Договорам банковского счета, заключенным между Сторонами по 30 апреля 2023 года включительно путем

присоединения Клиентов к Правилам открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в рамках Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «МИнБанк».

– Правил открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в АО «МИнБанк» посредством системы «Телебанк» (приложение № 6 к Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «МИнБанк») и регулируют отношения, возникшие между Сторонами по Договорам банковского счета, заключенным между Сторонами по 30 апреля 2023 года включительно путем присоединения Клиентов к Правилам открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц в АО «МИнБанк» посредством системы «Телебанк» в рамках Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «МИнБанк».

1.2. Настоящие Правила банковского счета являются типовыми для всех физических лиц и определяют в совокупности с Правилами комплексного обслуживания положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентами. Заключение Договора банковского счета осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам банковского счета в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и, если иное не предусмотрено Правилами комплексного обслуживания, или настоящими Правилами банковского счета, производится путем акцепта Банком (открытие Счета) оферты Клиента (поданного в Банк Заявления на открытие банковского счета, составленного по установленной Банком форме). Права и обязанности Сторон по Договору банковского счета возникают с даты заключения Договора банковского счета. Факт заключения Договора банковского счета подтверждается отметкой Банка, проставляемой в Заявлении на открытие банковского счета, либо путем направления в Личный кабинет Клиенту уведомления об открытии Счета с указанием номера открытого Клиенту Счета.

Заключение Договора банковского счета с использованием Финансовой платформы происходит в следующем порядке:

- Клиент направляет Банку запрос на заключение Договора банковского счета в электронной форме в порядке и на условиях, установленных правилами Финансовой платформы.
- При наличии сведений о Клиенте, необходимых для открытия Счета в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации, Банк направляет с использованием Финансовой платформы персонализированное предложение о заключении с Клиентом Договора банковского счета с Заявлением на открытие банковского счета по установленной Банком форме, сформированное на основании запроса Клиента и сведений о Клиенте, полученных при его идентификации Оператором финансовой платформы.
- Договор банковского счета считается заключенным с момента подписания Клиентом Заявления на открытие банковского счета, направленного Банком в составе персонализированного предложения, Электронной подписью в соответствии с правилами Финансовой платформы. Права и обязанности Сторон по Договору банковского счета возникают с даты получения Банком от Оператора платформы Заявления на открытие банковского счета, подписанного Электронной подписью Клиента.
- Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на открытие банковского счета, подписанного Электронной подписью Клиента, открывает Клиенту Счет и направляет ему соответствующее уведомление, одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений Договором банковского счета, в том числе, с использованием Финансовой платформы.

1.3. Предоставление в Банк Заявления на открытие банковского счета может быть осуществлено в офисе Банка, либо с использованием дистанционных Каналов доступа, либо с использованием Финансовой платформы, в соответствии с Правилами комплексного обслуживания, Правилами ДБО и Правилами банковского счета.

В случае наличия технической возможности Банкомата, Клиент, имеющий действующие между ним и Банком Договор о выпуске карты и Договор дистанционного банковского обслуживания, может предоставить в Банк Заявление на открытие банковского счета посредством Банкомата, при условии его надлежащей Идентификации и Аутентификации с использованием Банковской карты и ПИН-кода.

В случае акцепта Банком указанного Заявления на открытие банковского счета, Банк посредством Банкомата предоставляет Клиенту Чек и направляет в Личный кабинет Заявление на открытие банковского счета, содержащее отметку Банка.

1.4. Открытие и обслуживание Счета производится в соответствии с Правилами комплексного обслуживания, настоящими Правилами банковского счета и законодательством Российской Федерации.

1.5. При открытии Счета Представителем Клиента заключение Договора осуществляется в порядке, определенном п. 1.2 Правил банковского счета путем присоединения Клиента в лице Представителя к Правилам банковского счета в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании представленного в Банк Заявления на открытие банковского счета Представителем Клиента, составленного по установленной Банком форме.

1.6. Типовые формы Заявлений на открытие (закрытие) банковского счета определяются Банком в одностороннем порядке, при этом изменения, вносимые Банком в типовые формы Заявлений на открытие (закрытие) банковского счета не являются односторонним изменением Банком условий Договора банковского счета. Типовые формы Заявлений на открытие (закрытие) банковского счета доводятся до сведения Клиентов путем опубликования, в порядке, предусмотренном п. 2.9 Правил комплексного обслуживания.

1.7. Количество одновременно действующих Договоров банковского счета Клиента не ограничено.

1.8. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями Правил банковского счета, в том числе их изменениями и дополнениями, и Тарифами размещает их в порядке и способами, установленными п. 2.9 Правил комплексного обслуживания.

1.9. Внесение изменений в Тарифы в части размера процентов, начисляемых Банком за пользование денежными средствами на Счете, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 Правил комплексного банковского обслуживания. При этом информация об изменениях доводится Банком до Клиента любым из способов, указанных в пункте 2.9 Правил комплексного обслуживания, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений в силу.

1.10. Клиенты, присоединившиеся к настоящим Правилам банковского счета, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Правилами банковского счета в отношении Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все обязательства, предусмотренные Правилами банковского счета в отношении Банка.

1.11. Если в тексте Правил банковского счета явно не определено иное, предполагается, что:

1.11.1. Поручения, представляемые Клиентом в Банк на бумажном носителе, составлены по форме, установленной Банком, и заверены собственноручной подписью Клиента. Для подтверждения факта передачи Клиентом в Банк Поручения на бумажном носителе, Банк передает Клиенту экземпляр (копию) Поручения с проставленным штампом Банка и подписью уполномоченного работника Банка.

1.11.2. Поручение Клиента об осуществлении операций по Счету может быть передано в Банк посредством использования Каналов доступа при условии заключения с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания, в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания, Договора дистанционного банковского обслуживания и Правил банковского счета. Если Договор банковского счета заключен с использованием Финансовой платформы, Поручение Клиента об осуществлении операций по Счету может быть передано в Банк посредством использования Финансовой платформы, в соответствии с правилами Финансовой платформы.

2. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

2.1. Для открытия Счета Клиент должен предоставить в Банк одним из способов, определенных Договором комплексного обслуживания, Заявление на открытие банковского счета, а также документы, необходимые для открытия Счета в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации. При заключении Договора банковского счета с использованием Финансовой платформы, идентификация физического лица, являющегося участником такой Финансовой платформы, осуществляется Оператором финансовой платформой.

2.2. Счет открывается Банком в валюте, указанной Клиентом в Заявлении на открытие банковского счета. Перечень валют, в которых может производиться открытие Счетов, и виды операций, проводимых в соответствующей валюте, определяются Банком в одностороннем порядке.

2.3. Перечень подразделений Банка, в которых может производиться открытие Счетов, определяется Банком в одностороннем порядке.

2.4. Номер Счета определяется Банком.

2.5. Денежные средства, поступившие на Счет Клиента, зачисляются Банком на Счет не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления в Банк оформленного надлежащим образом соответствующего документа, из которого однозначно следует, что получателем средств является Клиент, и средства должны быть зачислены на Счет. Денежные средства, поступившие на Счет Клиента в валюте, отличной от валюты Счета, зачисляются Банком на Счет в сумме, эквивалентной поступившей сумме денежных средств, пересчитанной в валюту Счета по курсу Банка для проведения операций конвертации в безналичной форме для физических лиц, установленному на момент совершения операции за исключением случаев, указанных в п. 4.3.5 настоящих Правил банковского счета.

2.6. Банк производит списание денежных средств со Счета на основании Поручений Клиента, оформленных, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка, не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления в Банк соответствующих Поручений, если более поздний срок не указан в Поручении Клиента, и при условии представления Клиентом надлежаще оформленных документов для целей осуществления валютного контроля, в случае необходимости их предоставления. Если срок перечисления денежных средств в иностранной валюте приходится на нерабочий день в государстве-эмитенте валюты, в которой открыт Счет, то перечисление вышеуказанных денежных средств может быть осуществлено на следующий за ним рабочий день в этом государстве.

2.7. Операции по Счету осуществляются на основании Поручения Клиента. Поручение Клиента может быть передано в Банк на бумажном носителе, посредством использования Банкомата или посредством использования Каналов доступа при условии заключения с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания либо иного соответствующего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными договорами. Если Договор банковского счета заключен с использованием Финансовой платформы, Поручение Клиента об осуществлении операций по Счету может быть передано в Банк посредством использования Финансовой платформы, в соответствии с правилами Финансовой платформы.

Банк принимает к исполнению Поручения Клиента, Представителя Клиента на бумажном носителе после проведения установленных Банком процедур приема к исполнению, включая удостоверение права распоряжения денежными средствами, предполагающее установление личности Клиента, Представителя и проверку наличия и соответствия собственноручной подписи Клиента, Представителя на Поручении Образцу подписи, имеющемуся в Банке. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента операции по Счету, удостоверяются путем предоставления в Банк надлежаще оформленных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Банк принимает к исполнению Поручения Клиента, переданные посредством использования Банкомата, после проведения установленных Банком процедур приема к исполнению, включая удостоверение права распоряжения денежными средствами при условии надлежащей Идентификации и Аутентификации Клиента в Банкомате с использованием Банковской карты и ПИН-кода.

Порядок приема к исполнению Поручения Клиента, переданного посредством использования Каналов доступа, определяется Договором дистанционного банковского обслуживания.

Банк составляет и подписывает расчетные документы при передаче Поручений Клиентом, Представителем Клиента Банку на бумажных носителях. Банк составляет от имени Клиента расчетные документы при передаче Поручений в электронном виде в порядке, определенном Договором дистанционного банковского обслуживания.

Банк осуществляет операции по Счету, принимает кассовые документы и другие распоряжения, запросы Клиента по Счету только с подписями лиц, полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними правилами Банка путем представления Клиентом в Банк соответствующих документов.

2.8. Банк принимает к исполнению Поручения Клиента в пределах, имеющихся на Счете Клиента денежных средств.

2.9. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, без ограничений, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, либо применения иных мер ограничения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором банковского счета.

2.10. Обязательство Банка перед Клиентом по осуществлению перевода денежных средств считается исполненным в момент наступления его окончательности: зачисления соответствующей суммы на корреспондентский счет кредитной организации, обслуживающей получателя средств (в случае перечисления денежных средств на счет получателя, не являющегося клиентом Банка), или зачисления денежных средств на счет получателя, открытый в Банке в случае перечисления денежных средств на счет получателя, открытый в Банке.

2.11. При наличии на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, списание Банком денежных средств производится в порядке поступления Поручений Клиента и других документов на списание (календарная очередность).

Выдача Банком наличных денежных средств со Счета в сумме больше 10 000 (Десять тысяч) долларов США или 10 000 (Десять тысяч) Евро или 300 000 (Триста тысяч) рублей, но не превышающей 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США или 30 000 (Тридцать тысяч) Евро или 1 000 000 (Один миллион) рублей, производится Банком по предварительному, не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до предполагаемой даты получения этих денежных средств, заказу Клиента. Наличные денежные средства в сумме, превышающей 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США или 30 000 (Тридцать тысяч) Евро или 1 000 000 (Один миллион) рублей выдаются Банком со Счета по предварительному, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты получения этих денежных средств, заказу Клиента.

При истребовании Клиентом наличных денежных средств со Счетов, открытых в иных валютах, денежные средства выдаются Банком со Счета по предварительному, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты получения этих денежных средств, заказу Клиента. Выдача денежных средств, указанных в настоящем абзаце, возможна при условии, что касса обслуживающего подразделения осуществляет работу с соответствующей наличной иностранной валютой. Информация о перечне иностранных валют, с которыми осуществляет работу касса обслуживающего подразделения, доводится до Клиента путем опубликования в порядке, предусмотренном п. 2.9 Правил комплексного обслуживания, а также размещается на информационном табло в соответствующем обслуживающем подразделении.

В случае открытия Счета в иностранной валюте и отсутствия в кассе обслуживающего подразделения Банка банкнот в указанной валюте (в том числе в случае неосуществления обслуживающим подразделением работы с соответствующей иностранной валютой), часть (либо вся сумма) денежных средств, находящихся на Счете, может быть выдана Банком по согласованию с Клиентом в эквивалентной сумме в валюте Российской Федерации по курсу Банка для операций конвертации в безналичной форме для физических лиц на момент проведения операции.

Условиями открытия в Банке банковских счетов физических лиц в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, может быть предусмотрено внесение или выдача Банком денежных средств только безналичным путем либо наличным и безналичным путем.

Банк не осуществляет работу с монетой иностранных государств (группы иностранных государств). В случае обращения Клиента в Банк для открытия Счета или совершения операций по Счету, Банк отказывает Клиенту в принятии указанной монеты для зачисления на Счет.

2.12. В случае если операция по выдаче или переводу суммы (при закрытии Счета) денежных средств, находящихся на Счете в иностранной валюте, по мнению Банка может повлечь возникновение убытков у Банка и (или) у Клиента, либо может повлечь нарушение Банком установленных законодательством Российской Федерации специальных экономических мер, вводимых в отношении иностранных государств, их компетентных органов, организаций и третьих лиц, либо повлечь иные негативные последствия (включая применение к Клиенту (его денежным средствам) и (или) к Банку (его корреспондентским счетам, денежным средствам, участнику Банка, конечному бенефициару Банка, аффилированному лицу Банка) мер ограничительного характера со стороны иностранного государства, государственного объединения (или) союза и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или установления иных ограничений законодательством иностранных государств, международными правовыми актами, судебными решениями или решениями компетентных органов иностранных государств, третьих лиц, финансовых организаций иностранных государств или иных третьих лиц (далее – Ограничительные меры), санкций компетентных органов и уполномоченных лиц Российской Федерации), в том числе в связи с Ограничительными мерами, установленными в отношении Клиента (его денежных средств) либо в отношении Банка (его корреспондентских счетов, денежных средств, участника Банка, конечного бенефициара Банка, аффилированного лица Банка), Банк имеет право исполнить соответствующее денежное обязательство в валюте Российской Федерации в сумме, эквивалентной сумме соответствующего денежного обязательства в иностранной валюте, по курсу Банка для операций конвертации в безналичной форме для физических лиц на момент проведения операции, путем перечисления денежных средств на любой счет Клиента в рублях, открытый в Банке (за исключением залоговых, номинальных, эскроу-счетов и иных счетов Клиента со специальным режимом).

2.13. За открытие, обслуживание и проведение операций по Счету Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение, размеры и порядок взимания которых устанавливаются Тарифами, действующими в подразделении, оказывающем услугу, Правилами комплексного обслуживания и настоящими Правилами банковского счета, а также Клиент возмещает Банку расходы, связанные с исполнением Банком Поручений Клиента.

2.14. За пользование денежными средствами Клиента, находящимися на Счете, Банк уплачивает Клиенту проценты, сумма которых зачисляется на Счет, с периодичностью, в сроки и в размере, установленные Банком в Тарифах.

2.15. Банк в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации предоставляет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого Клиента, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. Уплата налога на доходы физических лиц с сумм выплаченных процентов осуществляется Клиентом самостоятельно в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.16. Выписки по Счету, информация о состоянии Счета и операциях по Счету предоставляются Клиенту по его требованию при обращении в Банк, а также в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил комплексного обслуживания, а также путем их самостоятельного формирования Клиентом, в том числе в случае заключения Договора дистанционного банковского обслуживания между Сторонами. Выписка по Счету считается сформированной окончательно, если она сформирована Банком после 12-00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем исполнения Банком Поручения Клиента (совершения по счету иных операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Информация по операциям по Счету, совершенным с использованием ЭСП, направляемая Клиенту в соответствии с условиями Правил комплексного обслуживания не является Выпиской по Счету.

Клиент обязан контролировать совершение операций по Счету, в том числе с использованием любого ЭСП на основании данных об операции(-ях), предоставляемых Банком любыми способами, в том числе посредством Дистанционного информационного обслуживания.

2.17. Страхование денежных средств, находящихся на Счете, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) опубликовывается Банком в порядке, предусмотренном п. 2.9 Правил комплексного обслуживания**.**

Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц, открытых в одном Банке, застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

3.1. Клиент может предоставить право распоряжения Счетом и (или) совершения операций по Счету Представителю на основании доверенности, переданной в Банк, за исключением распоряжения Счетом и совершения операций по Счету в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского обслуживания. При этом Клиент несет ответственность за действия Представителя, гарантируя исполнение Представителем настоящих Правил банковского счета и законодательства Российской Федерации.

3.2. Доверенность Клиента, составленная на территории Российской Федерации, удостоверяется нотариально или Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доверенность, составленная на территории иностранного государства, должна быть надлежащим образом легализована, за исключением случаев, когда международным договором, заключенным Российской Федерацией, данная процедура отменяется или упрощается.

Доверенность, составленная на иностранном языке, представляется в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.3. Представитель распоряжается Счетом в пределах полномочий, указанных Клиентом в доверенности. Клиент может в любое время отменить выданную Представителю доверенность путем подачи в Банк соответствующего заявления или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, как лично, так и через Представителя с учетом условий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил банковского счета. При этом распоряжаться денежными средствами посредством использования Банкомата возможно при наличии Банковской карты, выпущенной к Счету, на котором находятся денежные средства и соответствующей технической возможности. При отсутствии технический возможности Клиент вправе распорядиться денежными средствами иными способами.

4.1.2. Осуществлять операции по Счету, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ДКО и Правилами банковского счета, в пределах остатка денежных средств, а при совершении указанных операций посредством использования Банкомата также при наличии соответствующей технической возможности.

4.1.3. В случае заключения между Клиентом и Банком Договора дистанционного банковского обслуживания, получать информацию о состоянии Счета и проведенных по Счету операциях, а также проводить операции по Счету в порядке и способами, предусмотренными указанным договором.

4.1.4. Контролировать правильность отражения операций по Счету и остаток денежных средств на Счете путем получения выписки в соответствии с п. 2.16 настоящих Правил банковского счета на следующий день после проведения операции по Счету, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения такой операции. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, Клиент предъявляет в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету. Если в течение указанного срока, но не позднее 24 (Двадцати четырех) календарных дней с даты проведения операций по Счету, в Банк не поступят возражения по указанным в выписке операциям, то совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными, и впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным в выписке, не подлежат удовлетворению.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Предоставить Банку документы и достоверные сведения, необходимые для открытия Счета, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, банковскими правилами и требованиями Банка, соблюдать Правила банковского счета и обеспечить их соблюдение Представителем.

4.2.2. Предоставлять в Банк Поручения, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка.

4.3. Банк имеет право:

4.3.1. Использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно распоряжаться этими денежными средствами.

4.3.2. В одностороннем порядке изменить номер Счета в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Отказать Клиенту в проведении операций по Счету на основании Поручения, если:

- Клиентом не представлены в полном объеме документы (сведения), необходимые для проведения операции согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
- у Банка возникли сомнения в том, что Поручение поступило от Клиента;
- Поручение Клиента оформлено или передано с нарушением требований законодательства Российской Федерации или Правил банковского счета и не позволяет Банку составить расчетный документ;
- операция, проводимая на основании Поручения, противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, Правил банковского счета или порядку осуществления данной операции, установленному Банком;
- для проведения операции на Счете недостаточно денежных средств, в том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за данную операцию;
- права Клиента по распоряжению денежными средствами на Счете ограничены в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами банковского счета или иным соглашением Сторон.

4.3.4. Списывать без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента со Счета в порядке, предусмотренном п. 1.16 Правил комплексного обслуживания и настоящими Правилами банковского счета:
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
- суммы налогов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- средства в оплату Клиентом причитающихся Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами;
- денежные средства, взимаемые с Банка банками-контрагентами в связи с выполнением Поручений Клиента;
- денежные средства в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам поручительства, договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным требованиям Банка к Клиенту и (или) из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, при наличии условий о списании денежных средств без распоряжения Клиента в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним;
- денежные средства, взыскиваемые с Клиента на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3.5. При наличии задолженности Клиента перед Банком по основаниям, указанным в настоящем пункте, в иной валюте, чем валюта Счета, списываемые со Счета денежные средства конвертируются Банком в валюту задолженности и направляются Банком в погашение указанной задолженности. При этом списание задолженности Клиента, установленной Тарифами Банка, производится по курсу Банка России, а задолженность по иным основаниям – по курсу Банка для проведения операций конвертации в безналичной форме для физических лиц, установленному на момент совершения операции.

4.3.6. Осуществлять зачисление денежных средств, поступивших в качестве выплаты пенсий и иных социальных платежей от Пенсионного Фонда Российской Федерации (его территориальных органов) только на Счета Клиента, открытые в рублях.

4.3.7. При получении Поручения Клиента, Представителя Клиента на бумажном носителе – составлять от имени от Клиента, Представителя Клиента и самостоятельно подписывать расчетные документы.

4.3.8. При получении Поручения Клиента в электронном виде в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания, – составлять расчетные документы от имени Клиента для их подписания Клиентом в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания.

4.3.9. При получении Поручения Клиента, переданного посредством использования Банкомата, – составлять расчетные документы от имени Клиента для их подписания Клиентом аналогом собственноручной подписи.

4.3.10. При получении Поручения Клиента в электронном виде с использованием Финансовой платформы (по Договорам банковского счета, заключенным с использованием Финансовой платформы) – составлять расчетные документы от имени Клиента для их подписания Клиентом в порядке, установленном правилами Финансовой платформы.

4.3.11. Предоставлять Клиенту информацию по Счету по Каналам доступа и путем направления соответствующих уведомлений в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания (в случае его заключения между Сторонами) и Правилами банковского счета.

Направление уведомлений об операциях по Счету с использованием ЭСП, в случае если оно является обязательным для Банка в силу требования законодательства Российской Федерации, осуществляется в соответствии с п. 1.18 Правил комплексного обслуживания.

В случае если Клиент предоставил Банку свой адрес электронной почты для направления информации об операциях с ЭСП, то такое информирование осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.2 Правил комплексного обслуживания.

4.3.12. Отказать 3-му лицу в зачислении средств на счет Клиента в случае предоставления им неверной информации о Клиенте и (или) реквизитах Счета.

4.4. Банк обязуется:

4.4.1. Открыть Клиенту Счет в валюте, указанной им в Заявлении на открытие банковского счета.

4.4.2. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные Правилами комплексного обслуживания и настоящими Правилами банковского счета и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.3. Предоставлять выписки по Счету по требованию Клиента при его обращении в Банк лично.

4.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Счета и проведенных по нему операциях, в том числе с использованием ЭСП в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил комплексного обслуживания, при использовании Клиентом Системы PSB-Retail, Банкомата.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Порядок урегулирования споров и разногласий, возникших в процессе исполнения Договора банковского счета, установлен положениями раздела 3 Правил комплексного обслуживания.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что Банк рассматривает претензии Клиента относительно операций по Счету, в том числе, проведенных с использованием ЭСП, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, а если они связаны с исполнением Поручения на трансграничный перевод - в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения претензии от Клиента. По результатам рассмотрения претензии Банк предоставляет Клиенту мотивированный ответ.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор банковского счета. В этом случае Клиент обязан передать в Банк Заявление на закрытие банковского счета в порядке, предусмотренном Договором комплексного обслуживания и настоящими Правилами банковского счета.

Расторжение Договора банковского счета, указанного в Заявлении на закрытие банковского счета, не влечет прекращение иных Договоров банковского счета, заключенных путем присоединения к Правилам банковского счета, а также не влечет за собой прекращения ДКО.

6.2. Факт приема Банком Заявления на закрытие банковского счета подтверждается отметкой Банка на данном заявлении, если Заявление на закрытие банковского счета направлено Клиентом с использованием Финансовой платформы, факт его приема Банком подтверждается в соответствии с правилами Финансовой платформы.

6.3. Договор считается расторгнутым с момента получения Банком Заявления на закрытие банковского счета Клиента. Денежные средства, находившиеся на Счете и оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Банком, выдаются Банком Клиенту в наличной форме либо по указанию Клиента перечисляются на другой счет в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями ДКО и Правилами банковского счета.

6.4. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора банковского счета в отношении Счета Клиента в случае отсутствия денежных средств на Счете и операций по этому Счету в течение 2 (Двух) лет. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком Клиенту соответствующего уведомления, если в течение данного срока на Счет не поступили денежные средства.

6.5. Договор банковского счета может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.6. Расторжение Договора банковского счета является основанием для закрытия Счета Клиента в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами Банка России.